

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายคง แสงแ

กัว กับ

2137/2531

พวก.

เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเพียงเครื่องรับภาพการแข่งขันชกมวย จากสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ส่งภาพนั้นมาเท่านั้น การที่ จำเลยซึ่งเป็นผู้ดูโทรทัศน์ทำพนันผลของการแข่งขันชกมวย หากทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการ เล่นการพนันชกมวยตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติการพนันโดย แท้จริงไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสิบห้าคนร่วมกันเล่นการพนันมวยตู้ โดยจำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดให้มีการเล่น ขอให้ลงโทษตาม พระราชบัญญัติการพนัน ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ ตรีเงินสด ๔๐ บาท กับเครื่องรับโทรทัศน์ของกลาง

จำเลยทั้งสิบห้าคนให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสิบห้าคนมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษปรับ ไม่ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบเงินสด ๔๐ บาท กับเครื่องรับโทรทัศน์ ของกลาง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รับเงินสดของกลาง นอกจากที่ แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้รับเครื่องรับโทรทัศน์ด้วย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาขอให้รับเครื่องรับโทรทัศน์ ของกลางโดยอ้างว่าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้โดยตรงในการ เล่นการพนัน เพราะหากไม่มีภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ดังกล่าว ก็ไม่สามารถที่จะเล่นการพนันประเภทมวยตู้ได้เลยนั้น เห็นว่าเครื่องรับโทรทัศน์เป็นแต่เพียงเครื่องรับภาพการ ชกมวยจากสถานีโทรทัศน์ซึ่งเป็นผู้ส่งภาพนั้นมาเท่านั้น การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ดูโทรทัศน์ทำพนันผลของการ แข่งขันชกมวย หากทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ในการเล่นการพนันชกมวยตามความหมายแห่ง พระราชบัญญัติการพนันโดยแท้จริงไม่

พิพากษายืน.

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ